

LEGÍTIMA DEFESA

Elementos do crime

Fato Típico	Antijuridicidade (ilicitude)	Culpabilidade
• Conduta • Resultado • Relação de causalidade (nexo causal) • Tipicidade	• É presumida Excludentes de ilicitude: • Legítima defesa • Estado de necessidade • Estrito cumprimento do dever legal • Exercício regular de direito	• Imputabilidade • Potencial consciência da ilicitude • Exigibilidade de conduta diversa

Legítima defesa

CP:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

REQUISITOS

a) Agressão injusta

Comportamento humano voluntário que possa lesar ou expor a perigo um determinado bem jurídico. Não há legítima defesa diante de uma ação da natureza ou de um animal. Reserva: o agente que atira em um cão que está a mando de uma pessoa age em legítima defesa (o animal serviu tão somente de ferramenta do crime praticado por humano).

A agressão injusta:

1. Decorre de comportamento humano;
2. Pode decorrer de conduta comissiva ou omissiva;
3. Pode decorrer de conduta dolosa ou culposa;
4. Pode ser praticada por inimputável;
5. Deve ser contrária ao Direito (como um todo, não somente ao Direito Penal). Exemplos: furto de uso e impedimento ao suicídio (legítima defesa de terceiro). Nessas hipóteses, não há crime.



5m

ANOTAÇÕES

**b) Agressão atual ou iminente**Agressão
pretéritaAgressão
iminente

Agressão atual

Agressão futura
(ou remota)

Não há legítima defesa antecipada (futura, remota).

Não há legítima defesa a agressão pretérita.

Imagine que A bate em B. No dia seguinte, B, agora armado com um taco de baseball, agride A. Neste caso, B não pode alegar legítima defesa. A defesa em relação a agressão pretérita recebe o nome de vingança.

Também não se pode falar em legítima defesa em relação a uma eventual agressão futura.


 ATENÇÃO

Imagine que determinado indivíduo tenha ameaçado matar o agente e mais duas pessoas, um a cada dia, a partir de uma determinada data. Acontece que este indivíduo realmente vem a matar a primeira pessoa, em uma segunda-feira à noite. Na terça-feira à noite, mata a segunda pessoa do grupo. Sendo quarta-feira, o agente, tendo certeza de que seria o próximo alvo, mata o agressor. Neste caso, estamos diante de legítima defesa? Não, pois não há legítima defesa em relação a eventual agressão futura. No entanto, a doutrina afirma que é possível vislumbrar uma excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa.

c) Agressão a direito próprio ou de terceiro

Legítima defesa de terceiro

- Não requer a autorização do terceiro se tiver um direito indisponível sendo atacado (se for um direito disponível, pode haver consentimento do ofendido).
- É possível que a legítima defesa atinja o titular do bem jurídico protegido.
- É possível legítima defesa de pessoas jurídicas, particulares ou públicas.
- É possível legítima defesa do feto.

d) Reação com os meios necessários

Meios disponíveis para afastar a agressão.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Os meios disponíveis deverão ser suficientes e necessários.

Obs.: a situação será analisada casuisticamente.

e) Uso moderado dos meios necessários

A legítima defesa exige proporcionalidade de quem atua nessa condição.

f) Conhecimento da situação de fato justificante

Elemento subjetivo que não está expresso no art. 24 do CP. A doutrina exemplifica com o seguinte caso: em um ambiente escuro, o agente vê seu desafeto e atira contra ele. Posteriormente, descobre-se que o desafeto estava com uma arma apontada na direção do agente, prestes a atirar. Ocorre que o agente não sabia disso e, portanto, não agiu em legítima defesa. O agente, neste caso, responderá pelo homicídio, pois está ausente o elemento subjetivo.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
